

1500345-26.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... em local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre quando abordou o acusado, apreendendo com ele drogas. Aduziu que naquela oportunidade o réu afirmou que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo.

Em juízo o réu novamente afirmou que as porções de maconha apreendidas consigo se destinavam ao seu consumo.

Então, passo à dosimetria da pena.

Diante da existência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500345-26.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-26.2020.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Silva

Juíza de Direito: Dra. DANIELA FARIA ROMANO

Vistos.

Dispensado o relatório, consigno que o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa está comprovada pelo laudo toxicológico de pág. 08/09.

E a autoria é certa.

O guarda civil Natanael Queiroz Costa afirmou que realizava patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas que ali ocorre quando abordou o acusado, apreendendo com ele drogas. Aduziu que naquela oportunidade o réu afirmou que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo.

Em juízo o réu novamente afirmou que as porções de maconha apreendidas consigo se destinavam ao seu consumo.

Então, passo à dosimetria da pena.

Diante da existência de uma agravante genérica (reincidência certificada a pág. 26 - proc. 0001465-77.2016), e uma atenuante genérica (confissão espontânea), é caso de se aplicar apenas a medida de advertência, compensando-se a agravante e a atenuante.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório e condeno ADRIANO SILVA, qualificado nos autos, aplicando-lhe a medida de advertência, por incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Intime-se o acusado do teor da sentença, ficando ele advertido dos malefícios do consumo de entorpecentes.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado

de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 06 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA